

1500401-16.2020.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonia Maria Prado de Melo

Comarca: Tremembé

Foro: Foro de Tremembé

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2107219/2020 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 11200520 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO,

1475/20/516 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2107219 - DEL.POL.TREMEMBE, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tremembé

Foro de Tremembé

1ª Vara

Rua Costa Cabral, 1183, Tremembe-SP - cep 12120-013

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500401-16.2020.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500401-16.2020.8.26.0618

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2107219/2020 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 11200520 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO,

1475/20/516 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2107219 - DEL.POL.TREMEMBE, 1475/20/516 -

DEL.POL.TREMEMBE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX MARIO DE FARIA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonia Maria Prado de Melo

Vistos.

Trata-se de manifestação do Ministério Público para que seja declarada extinta a pena de multa, mesmo sem o devido pagamento, em favor do sentenciado Alex mário de Faria (p. 235/236).

Sentenciado defendido por defensor dativo, conforme nomeação de p. 114.

É o relatório.

Decido.

O teor do Tema 931 de Recursos Repetitivos do Colendo Superior Tribunal de Justiça, orienta que "Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e

multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade”.

Para que a pena de multa seja declarada extinta sem o seu adimplemento, é necessário que o executado comprove a sua hipossuficiência, o que pode ser observado nos presentes já que o sentenciado foi defendido por advogado dativo.

Além disso, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais representativos de controvérsia nos 1.785.383/SP e 1.785.861/SP, reviu a tese referente ao Tema nº 931 dos recursos repetitivos, fixando o seguinte entendimento: “na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade”. Como destacado pelo Min. Rogerio Schietti Cruz em seu voto, “o condicionamento da extinção da punibilidade, após o cumprimento da pena corporal, ao adimplemento da pena de multa transmuda-se em punição hábil tanto a acentuar a já agravada situação de penúria e de indigência dos apenados hipossuficientes, quanto a sobreonerar pessoas próximas do condenado, impondo a todo o seu grupo familiar privações decorrentes de sua impossibilitada reabilitação social, o que põe sob risco a implementação da política estatal proteção da família (art. 226 da Carta de 1988)” .

De fato, a insolvência da sanção pecuniária pelo sentenciado em situação de hipossuficiência econômica – ao obstaculizar a extinção do processo de execução – impede a expedição da certidão negativa indispensável para a regularização dos seus documentos pessoais e, entre outras consequências diretas, veda-lhe o acesso a programas assistenciais e a entrada no mercado formal de trabalho.

Na hipótese presente, tratando-se de sentenciado assistido pela Defensoria Pública, há de se presumir sua hipossuficiência, dispensando-se a comprovação da impossibilidade de pagamento da multa – até porque excessivamente difícil e por vezes impossível a prova de fato negativo. Trata-se, evidentemente, de presunção relativa que poderá ser afastada pelo Ministério Público em ação autônoma de execução, caso disponha de elementos probatórios apto a demonstrar que o apenado possui condições financeiras de arcar com a sanção pecuniária imposta.

Como vem decidindo o Tribunal de Justiça de São Paulo em situações assemelhadas, “diante da presunção de hipossuficiência, relacionada à assistência da Defensoria Pública, não sendo esta ilidida nos autos, encontra-se autorizado o reconhecimento do fim da punibilidade independentemente do pagamento da pena de multa e sem prejuízo da cobrança de tal dívida de valor, pelos meios próprios” (TJSP, Agravo de Execução Penal nº0018023-36.2021.8.26.0041, Rel. Des. Klaus Marouelli Arroyo, j. 10.1.2022).

Além disso, não se verifica quaisquer das hipóteses de imprescindibilidade do ajuizamento da execução da multa previstas artigo 3º, § 2º, da Resolução nº 1.229/2020-PGJ-CGMP.

Diante do exposto, ainda que pendente de pagamento, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do sentenciado ALEX MÁRIO DE FARIA em relação à pena de multa que lhe foi imposta no presente processo, por tratar-se o imputado de pessoa presumivelmente pobre.

Transitada esta em julgado, oficie-se comunicando ao Tribunal Regional Eleitoral e ao IIRGD.

Providenciem-se as necessárias anotações e comunicações, nos termos do artigo 538-A, §5º, das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça. Cancele-se eventual inclusão do nome do executado no Serasa.

No mais, diante dos peticionamentos de p. 238/239 e 240/241, expeça-se nova certidão de honorários, com a observação da informação prestada pela defensoria.

Após, efetuadas as anotações necessárias, arquivem-se os autos.

Ciência ao Ministério Público.

Servirá a presente sentença como MANDADO e OFÍCIO.

P. I. C.

Tremembe, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA